

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 240/2536	อัยการ เชียงใหม่	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง ทองคำ ธิ ลา	โจทก์
	นาย ดอนชัย ทิพย์เสถียร	จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 291

ป.วิ.อ. มาตรา 192

จำเลยส่งอาวุธเป็นซึ่งบรรจุกระสุนปืนพร้อมจะยิงได้ให้ ผู้ตายโดยหันปากกระบอกปืนไปทางผู้ตายและไม่ระมัดระวังเป็นเหตุให้ปืนลั่นขึ้นทำให้กระสุนปืนถูกผู้ตายที่กักหูถึงแก่ความตาย การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง จึงมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเจตนาฆ่าผู้ตาย ปรากฏในการพิจารณาว่าจำเลยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแต่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสาม ได้บัญญัติไว้ว่า ข้อแตกต่างกันระหว่างการกระทำผิดโดยเจตนา กับประมาทเป็นข้อแตกต่างกันเพียงรายละเอียด ดังนั้นศาลย่อมลงโทษจำเลยฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ ทั้งจำเลยก็ยอมรับว่าได้ส่งอาวุธปืนให้ผู้ตาย แล้วปืนเกิดลั่นขึ้นทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย จำเลยจึงไม่ได้หลงต่อสู้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนลูกซองพกซึ่งไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานจำนวน 1 กระบอก กับมีกระสุนปืนไม่ทราบขนาด จำนวน 1 นัด อันเป็นเครื่องกระสุนปืน ซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวสามารถใช้ยิงได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่และไม่มีเหตุได้รับยกเว้นโทษตามกฎหมาย และจำเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนางทองอินทร์ทิพย์เสถียร ผู้ตาย ซึ่งเป็นภรรยาของจำเลยโดยเจตนาฆ่า กระสุนปืนถูกบริเวณก้นของผู้ตายทำให้กะโหลกศีรษะแตกเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 72 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 มาตรา 3 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 7 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 6 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 72 (ที่ถูกรับ 72 วรรคแรก) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2501 มาตรา 3 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 3

ปี รวมจำคุก 4 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำคุก 2 ปี โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องนางทองอินทร์ ทิพย์เสถียร ผู้ตายซึ่งเป็นภรรยาจำเลยได้ถูกระสุนปืนจากอาวุธปืนของจำเลยที่จำเลยมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตที่บริเวณกกหู และถึงแก่ความตายด้วยบาดแผลดังกล่าวปัญหาในชั้นฎีกาตามที่จำเลยฎีกาข้อแรกมีว่า จำเลยได้กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายหรือไม่ เห็นว่าแม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่มีพยานในขณะเกิดเหตุรู้เห็นว่าจำเลยกระทำอย่างไรอันจะถือว่าจำเลยได้กระทำโดยประมาทแต่โจทก์และโจทก์ร่วมก็มีนายสมคิด คำเชื้อ ลูกจ้างจำเลยเป็นพยานเบิกความว่าขณะพยานเก็บของอยู่ที่รถซึ่งมีจำเลยอยู่ด้วยนั้น พยานได้ยินเสียงจำเลยเรียกผู้ตายให้มาเอาอาวุธปืนไปเก็บ จากนั้นพยานเห็นผู้ตายเดินไปหาจำเลยและมีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด กระสุนปืนถูกผู้ตายที่กกหู และพันตำรวจโทวราสีห์ เพ็ญยโชติ พนักงานสอบสวนเบิกความประกอบคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.7 ว่า จำเลยให้การว่าในขณะที่จำเลยส่งอาวุธปืนให้ผู้ตายนั้นปืนได้ลั่นขึ้นกระสุนปืนถูกผู้ตาย ประกอบกับในชั้นพิจารณาจำเลยก็เบิกความยอมรับดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยส่งอาวุธปืนซึ่งบรรจุกระสุนปืนพร้อมจะยิงได้ให้ผู้ตายโดยหันปากกระบอกปืนไปทางผู้ตายและไม่ระมัดระวังเป็นเหตุให้ปืนลั่นขึ้นทำให้กระสุนปืนถูกผู้ตายที่กกหูถึงแก่ความตาย การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นจำเลยจำต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ที่จำเลยอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ จำเลยก็หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่จำเลยจึงมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเจตนาฆ่าผู้ตายแต่ปรากฏในการพิจารณาว่าจำเลยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตาย

ถึงแก่ความตายจำเลยหลงต่อสู้ ลงโทษจำเลยไม่ได้นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสาม ได้
บัญญัติไว้ชัดเจนแล้วว่า ข้อแตกต่างระหว่างการกระทำผิดโดยเจตนากับประมาท
เป็นข้อแตกต่างกันเพียงรายละเอียด ดังนั้นศาลย่อมลงโทษจำเลยฐานกระทำโดย
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ ที่จำเลยอ้างว่าหลงต่อสู้ จำเลยก็ยอมรับ
ว่าได้ส่งอาวุธปืนให้ผู้ตาย แล้วปืนเกิดลั่นขึ้นทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย จำเลยหาได้
หลงต่อสู้ดังที่อ้างไม่"

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>